SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2286191 - RJ (2026/0313904-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	ROGER DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, *F*, COM A QUALIFICADORA DO § 13. *BIS IN IDEM*. PROPORCIONALIDADE E ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.197/STJ.

1. A controvérsia cinge-se à compatibilidade, na dosimetria, da agravante genérica prevista no art. 61, II, *f*, do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal. O acórdão recorrido admitiu a cumulação, sob o fundamento de que os dispositivos teriam âmbitos de tutela distintos.

2. Afasta-se a cumulação por configurar dupla valoração da mesma circunstância fático-normativa – violência de gênero contra a mulher em contexto doméstico ou familiar – já integrada como elementar do tipo qualificado do art. 129, § 13, do Código Penal, o que viola os princípios da proporcionalidade, da especialidade e da vedação do *bis in idem*.

3. O Tema Repetitivo 1.197/STJ, que admite a incidência da agravante do art. 61, II, *f*, com o art. 129, § 9º, do Código Penal, não se aplica às hipóteses do § 13, pois, neste, a condição de mulher e a violência de gênero constituem elementares do tipo, de modo que a mesma circunstância não pode ser novamente agravada.

4. Recurso especial provido para decotar a agravante do art. 61, II, *f*, do Código Penal e redimensionar a pena.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 05 de novembro de 2026.

Documento eletrônico VDA61548696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2026 09:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: bffc482d-e921-4ceb-b69e-9e5460c46e34

Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator

Documento eletrônico VDA61548696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/11/2026 09:40:21
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2026. Código de Controle do Documento: bffc482d-e921-4ceb-b69e-9e5460c46e34

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RECURSO ESPECIAL Nº 2286191 - RJ (2026/0313904-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR**
RECORRENTE	:	ROGER DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (ART. 129, § 13, DO CP). IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, *F*, COM A QUALIFICADORA DO § 13. *BIS IN IDEM*. PROPORCIONALIDADE E ESPECIALIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.197/STJ.
1. A controvérsia cinge-se à compatibilidade, na dosimetria, da agravante genérica prevista no art. 61, II, *f*, do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal. O acórdão recorrido admitiu a cumulação, sob o fundamento de que os dispositivos teriam âmbitos de tutela distintos.
2. Afasta-se a cumulação por configurar dupla valoração da mesma circunstância fático-normativa – violência de gênero contra a mulher em contexto doméstico ou familiar – já integrada como elementar do tipo qualificado do art. 129, § 13, do Código Penal, o que viola os princípios da proporcionalidade, da especialidade e da vedação do *bis in idem*.
3. O Tema Repetitivo 1.197/STJ, que admite a incidência da agravante do art. 61, II, *f*, com o art. 129, § 9º, do Código Penal, não se aplica às hipóteses do § 13, pois, neste, a condição de mulher e a violência de gênero constituem elementares do tipo, de modo que a mesma circunstância não pode ser novamente agravada.
4. Recurso especial provido para decotar a agravante do art. 61, II, *f*, do Código Penal e redimensionar a pena.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por **Roger da Silva Barbosa**, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas *a* e *c*, da Constituição Federal, no qual se insurge contra o acórdão da Apelação Criminal n. 0057115-93.2022.8.19.0004, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (fls. 361/371):

> APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL ART. 129, § 13, DO CP. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. Relação íntima de afeto. Efetivamente, em caso de violência doméstica, as palavras da vítima assumem relevante valor probatório, máxime quando verificada sua harmonia com os demais elementos constantes dos

Documento eletrônico VDA60647643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 2a65b071-ef7f-4cf0-b6a7-edd0f03c69d8

> autos. Não foi configurada a legítima defesa. Pleito indenizatório mantido. APELO DEFENSIVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 411/420).

A parte recorrente alega violação dos arts. 61, inciso II, alínea *f*, e 129, § 13, do Código Penal, sustentando que a aplicação conjunta da agravante genérica do art. 61, II, f, com a qualificadora do art. 129, § 13, configura *bis in idem* na dosimetria (fls. 442/444).

Aponta ofensa do art. 68 do Código Penal, afirmando que o aumento de 1/2 aplicado na segunda fase carece de fundamentação concreta e viola o critério trifásico e a proporcionalidade, pleiteando a redução para 1/6 (fls. 446/447).

Argumenta que o Tema Repetitivo 1.197/STJ não se aplica aos casos do art. 129, § 13, e que a cumulação valorou duas vezes a mesma circunstância de violência de gênero em contexto doméstico (fls. 442/444).

Ao final da peça recursal, *requer a defesa técnica: (i) o conhecimento e provimento do presente Recurso Especial; (ii) a reforma do v. acórdão recorrido para afastar a aplicação da agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, uma vez que cumulada com o crime do art. 129, § 13, do mesmo diploma legal, em razão de evidente bis in idem, com o consequente redimensionamento da pena do Recorrente; (iii) subsidiariamente, na remota hipótese de manutenção da referida agravante, a reforma do julgado para reduzir a fração de exasperação aplicada na segunda fase da dosimetria da pena de 1/2 (metade) para o patamar de 1/6 (um sexto), diante da ausência de fundamentação concreta para o aumento excepcional;* (fl. 448).

Contrarrazões apresentadas às fls. 455/462.

O recurso foi admitido na origem (fls. 463/470).

Instado a se manifestar na condição de *custos legis,* o Ministério Público Feder opina pelo não conhecimento do recurso especial e, caso conhecido, pelo não provimento (fls. 489/491):

> PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
> i) Pretensão de afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal por alegado *bis in idem* com a qualificadora do art. 129, § 13, do mesmo diploma.
> ii) Questionamento da fração de aumento na segunda fase da dosimetria.

Documento eletrônico VDA60647643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 2a65b071-ef7f-4cf0-b6a7-edd0f03c69d8

iii) Incidência do óbice da Súmula n.º 7/STJ. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório para revisar os critérios de fixação da pena.

iv) No mérito, se conhecido, não provimento. Inexistência de dupla valoração. Fundamentos normativos distintos entre a qualificadora (condição do sexo feminino) e a agravante (prevalecimento de relações domésticas).

v) Tema Repetitivo 1.197/STJ.

vi) Fração de aumento de 1/2 amparada na gravidade concreta das lesões.

vii) Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso conhecido, pelo não provimento.

É o relatório.

VOTO

O recurso especial tem origem em ação penal na qual o recorrente foi condenado pelo crime de lesão corporal qualificada contra a mulher (art. 129, § 13, do Código Penal), com incidência da agravante do art. 61, II, *f*, e pena final de 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 2.500,00. Segundo os autos, o recorrente agrediu sua ex-namorada com socos e arremesso de objeto de porcelana, causando fratura no osso da face e ferida contusa na cabeça. Na segunda fase da dosimetria, a pena foi exasperada em 1/2 pela agravante do art. 61, II, *f*.

A defesa sustenta violação dos arts. 61, II, *f*, e 129, § 13, do Código Penal, afirmando ser inadmissível a cumulação da agravante genérica com a qualificadora do delito de lesão corporal contra a mulher, por configurar *bis in idem*. Alega que o Tema Repetitivo 1.197/STJ é restrito ao art. 129, § 9º, do Código Penal e não se aplica ao § 13, porque, neste, a condição de mulher e o contexto de violência doméstica já integram o núcleo da tipicidade qualificada, de modo que a incidência da agravante do art. 61, II, *f*, "recai sobre a mesma circunstância fático-normativa" já valorada no tipo especial. Defende, assim, a existência de duplicidade punitiva proibida, por violação da proporcionalidade e da especialidade.

O acórdão recorrido, por sua vez, rejeitou a tese de *bis in idem* com fundamento na distinção normativa entre os preceitos. Afirmou que *não há que se falar em 'bis in idem' na condenação pelo artigo 129, § 13, do CP, em conjunto com a aplicação da agravante do artigo 61, II, 'f', do CP, uma vez que o tipo penal, em sua forma qualificada, tutela lesão praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, enquanto a redação do 61, II, 'f', do CP tutela, isoladamente, violência decorrente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade ou a violência contra a mulher, na forma da Lei Maria da Penha*. Para reforço, cita a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.197/STJ quanto ao art. 129, § 9º, enfatizando que ali *não há 'bis in*

Documento eletrônico VDA60647643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 2a65b071-ef7f-4cf0-b6a7-edd0f03c69d8

idem' na aplicação da agravante genérica prevista na alínea f do inc. II do art. 61 do Código Penal (CP), em relação ao crime previsto no art. 129, § 9º, do mesmo Código" porque "as elementares do tipo penal não fazem referência ao gênero feminino da vítima, enquanto o que justifica a agravante é essa condição de caráter pessoal (gênero feminino – mulher) – (fls. 366/367).

O entendimento do Tribunal de origem vai de encontro à jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que ***a aplicação cumulativa da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal com a qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal configura bis in idem, porque a violência de gênero contra a mulher, em contexto doméstico ou familiar, já constitui elementar do tipo penal qualificado.*** [...] *A tese firmada no Tema 1.197/STJ, que admite a incidência da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em conjunto com o art. 129, § 9º, do Código Penal,* ***não se aplica às hipóteses do art. 129, § 13, do Código Penal, em que a condição de mulher e a violência de gênero já são elementos do tipo.*** [...] *Não é admissível a incidência de circunstância agravante genérica sobre fato que já foi integralmente considerado pelo legislador para qualificar o crime, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade, da especialidade e da vedação ao bis in idem* (REsp n. 2.247.908/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026 – grifo nosso).

Preservados os demais termos da dosimetria da pena do recorrente, redimensiono a sua pena a **1 ano de reclusão**.

Ante o exposto, **dou provimento** ao recurso especial para decotar a incidência da agravante do art. 61, II, *f*, do Código Penal e redimensionar a pena do recorrente nos termos da fundamentação.

Documento eletrônico VDA60647643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/10/2026 19:37:03
Código de Controle do Documento: 2a65b071-ef7f-4cf0-b6a7-edd0f03c69d8

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

REsp 2.286.191 / RJ

Número Registro: 2026/0313904-5

PROCESSO ELETRÔNICO

MATÉRIA CRIMINAL

Número de Origem:
00571159320228190004 202625402342 571159320228190004

Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026

SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator

Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão

Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário

Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA

AUTUAÇÃO

RECORRENTE	: ROGER DA SILVA BARBOSA
ADVOGADO	: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO	: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ASSUNTO : DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LESÃO COMETIDA EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER

TERMO

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 29/10/2026 a 05/11/2026, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT) e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 05 de novembro de 2026

Documento eletrônico VDA61524458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/11/2026 11:34:55
Código de Controle do Documento: d6f48c59-d7fe-4817-9c1d-e74c6cfcb12b